ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely tartalmazza:

- a vevő tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó kérelmet;
- a vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló kérelem függőben tartására vonatkozó kérelmet;
- rangsorcsere kérelmet arra vonatkozóan, hogy az **épület létesítésének feljegyzésére** vonatkozó kérelem a vevő tulajdonjogának bejegyzésére, a Vevő által igénybe vett lakáscélú hitelintézeti kölcsönt biztosító jelzálog bejegyzésére és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésére irányuló kérelmet megelőzően kerüljön elintézésre;
- rangsorcsere kérelmet arra vonatkozóan, hogy az **épület kiemelésére vonatkozó kérelem** a vevő tulajdonjogának bejegyzésére, illetve a Vevő által igénybe vett lakáscélú hitelintézeti kölcsönt biztosító jelzálog bejegyzésére és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésére irányuló kérelmet megelőzően kerüljön elintézésre;
- rangsorcsere kérelmet arra vonatkozóan, hogy **földhasználati jog és esetlegesen szolgalmi jog feljegyzésére** vonatkozó kérelem a vevő tulajdonjogának bejegyzésére, illetve a Vevő által igénybe vett lakáscélú hitelintézeti kölcsönt biztosító jelzálog bejegyzésére és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésére irányuló kérelmet megelőzően kerüljön elintézésre;
- rangsorcsere kérelmet arra vonatkozóan, hogy a **társasház bejegyzésére és az albetétek megnyitására** vonatkozó kérelem a vevő tulajdonjogának bejegyzésére illetve a Vevő által igénybe vett lakáscélú hitelintézeti kölcsönt biztosító jelzálog bejegyzésére és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésére irányuló kérelmet megelőzően kerüljön elintézésre;
- rangsorcsere kérelmet arra vonatkozóan, hogy a **telket, a létrejövő felépítmény illetve a megnyitásra kerülő albetéteket** terhelő terhek törlésére vonatkozó kérelem a vevő tulajdonjogának bejegyzésére a vevő által igénybe vett lakáscélú hitelintézeti kölcsönt biztosító jelzálog bejegyzésére és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésére irányuló kérelmet megelőzően kerüljön elintézésre;
- a vevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mint a teremgarázs ingatlan leendő társtulajdonosa az egyes teremgarázsban fennálló tulajdoni hányadok (gépkocsi-beállók) Eladó, mint első tulajdonos által harmadik személyek részére történő értékesítésekor elővásárlási jogával nem kíván élni

amely létrejött egyrészről a

Pusztakúti 12. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-09-276819; statisztikai számjele: 25466603-6810-113-01; adószáma: 25466603-2-41; képviseli: Doron Dymschiz ügyvezető helyett **Bodor Ágnes** meghatalmazott (születési név: Bodor Ágnes; anyja neve: Rácz Melinda; születési hely, idő: Budapest, 1992.05.29.; lakik: 1173 Budapest, Csabai út 66.; személyi igazolvány száma: 091828RA; adóazonosító jel: 8458041898; személyi azonosító szám: 2-920529-0088; állampolgársága: magyar) mint eladó („***Eladó***")

SALE AND PURCHASE AGREEMENT

which includes:

- request of registration of the facts of sale to the Purchaser;
- request for keeping the registration of title in retention;
- request for ranking change of the request for **registering the establishment of the Building** in order to precede the request for registering the ownership title of the Purchaser the request for registering the mortgage and restraint on alienation and encumbrance securing the bank loan of financing credit institution used by Purchaser;
- request for ranking change of the request for **registering the Building under independent topographical lot number** in order to precede the request for registering the ownership title of the Purchaser the request for registering the mortgage and restraint on alienation and encumbrance securing the bank loan of financing credit institution used by Purchaser
- request for ranking change of the request for **registering land using right and possible easement** in order to precede the request for registering the ownership title of the Purchaser the request for registering the mortgage and restraint on alienation and encumbrance securing the bank loan of financing credit institution used by Purchaser
- request for ranking change of the request for **registering the Condominium and opening commonhold unit titles** in order to precede the request for registering the ownership title of the Purchaser the request for registering the mortgage and restraint on alienation and encumbrance securing the bank loan of financing credit institution used by Purchaser
- request for ranking change of the request to delete **the encumbrances on the established building and on the commonhold units** in order to precede the request for registering the ownership title of the Purchaser the request for registering the mortgage and restraint on alienation and encumbrance securing the bank loan of financing credit institution used by Purchaser;
- waiver statement of Purchaser who as future co-owner of the Garage property regarding the sale of the remaining ownership shares (garage plots) to third party by Seller as first owner waive their preemption rights

which was concluded on the one hand

Pusztakúti 12. Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: H-1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; comp. reg. no.: 01-09-276819; statistical identification no.: 25466603-6810-113-01; tax identification no.: 25466603-2-41; represented by proxy by Bodor Ágnes instead of Mr. Doron Dymschiz managing director) as seller ("**Seller**")

másrészről

Ubenderbabu Akshaya
(születési név: Ubenderbabu Akshaya;
születési hely, idő: Vellore (India), 1994.11.14.;
anyja neve: Lakshman-Singh Krishna Kumari;
lakik: 1135 Budapest, Tatai utca 16-18. 1.em. A/103.;
adószáma: 8467033673;
magyar személyi azonosító jele: 2-941114-1267
személyi igazolvány száma: 052335EK;
útlevél száma: Z3576803;
lakcímkártya száma: 297781LR;
állampolgársága: indiai), mint vevő („***Vevő 1.***")

harmadrészről

Chauhan Rohit Anand Singh
(születési név: Chauhan Rohit Anand Singh;
születési hely, idő: Hyderabad (India), 1988.11.30.;
anyja neve: Singh Sandhya Rani;
lakik: 1135 Budapest, Tatai utca 16-18. 1.em. A/103.;
adószáma: 8445284258;
magyar személyi azonosító jele: 1-881130-0473
személyi igazolvány száma: 035770EK;
útlevél száma: Z4814734;
lakcímkártya száma: 297779LR;
állampolgársága: indiai), mint vevő („***Vevő 2.***")

mint szerződő felek (továbbiakban együttesen, mint „***Felek***", külön-külön pedig, mint „***Fél***") között,

alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I. PREAMBULUM

1.1 Felek jelen adásvételi szerződés („***Szerződés***") előzményeként rögzítik, hogy az Eladó a Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztályában („***Földhivatal***") **Budapest, belterület 65814/5 helyrajzi szám alatt** felvett, természetben az **1037 Budapest, Pusztakúti út 12-30.** szám alatt található, „**kivett beépített terület**" megnevezésű, **29 314 m²** területű telken („***Telek***") ingatlanfejlesztést valósít meg, melynek keretében 11 db elsődlegesen lakóépület funkciójú épület (amely műszakilag 5 db épületnek minősül), az épületeken belül pedig lakások, tárolók, gépkocsi-beállók és egyéb helyiségek, valamint a Telken kültéri gépkocsi-beállók kerülnek kialakításra („***Fejlesztés***").

1.2 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott „***Vevő***" kifejezés együttesen jelenti Vevő 1.-et és Vevő 2.-t, mint egyetemlegesen kötelezetteket.

II. ELADÓ TÁJÉKOZTATÁSA

(A) A Telek

2.1 **A Telek, melyen a Fejlesztés megvalósul az Eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.** Az Eladó tulajdonjogát a Földhivatal 52047/2/2016/16.02.09. számú határozatával jegyezte be.

on the other hand

Ubenderbabu Akshaya
(birth name: Ubenderbabu Akshaya;
place and date of birh: Vellore (India), 1994.11.14.;
mother's maiden name: Lakshman-Singh Krishna Kumari;
address: 1135 Budapest, Tatai utca 16-18. 1.em. A/103.;
tax ID no: 8467033673;
magyar személyi azonosító jele: 2-941114-1267
ID card no: 052335EK;
passport no: Z3576803;
address card no: 297781LR;
nationality: Indian), as purchaser („***Purchaser 1.***")

and

Chauhan Rohit Anand Singh
(birth name: Chauhan Rohit Anand Singh;
place and date of birth: Hyderabad (India), 1988.11.30.;
mother's maiden name: Singh Sandhya Rani;
address 1135 Budapest, Tatai utca 16-18. 1.em. A/103.;
tax ID no: 8445284258;
magyar személyi azonosító jele: 1-881130-0473
ID card no: 035770EK;
passport no: Z4814734;
address card no: 297779LR;
nationality: Indian), as purchaser („***Purchaser 2.***")

as parties hereto (hereinafter jointly referred to as "**Parties**", severally as "**Party**"),

at the place and on the date specified below, subject to the following terms and conditions.

I. PREAMBLE

1.1 As precedents to this sale- and purchase agreement ("***Agreement***") the Parties state that the Seller intends to implement a development ("***Development***") in the frame of which 11 buildings (technologically qualified as 5 buildings) which will include apartments, storage units, garage with parking places, outside parking plots other premises which will be erected on the plot physically located at **H-1037 Budapest, Pusztakúti út 12-30.** registered by the **XI. District of Office of the Budapest Metropolitan Government Office** ("***Land Registration Office***") under the topographical lot no. **65814/5** as an **"exempted, inbuilt area"** with its total area of **29 315** sqm ("***Plot***").

1.2 Regarding to present Agreement the **Purchaser** shall mean jointly the Purchaser 1. and the Purchaser 2, as joint and several liable parties

II. INFORMATION OF THE SELLER

(A) The Plot

2.1 **The Seller is 1/1 exclusive owner of the Plot where the Development takes place**. The title of the Seller has been registered by the Land Registration Office by a decision of no. 52047/2/2016/16.02.09.

képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy az Eladó képviseletében a jelen Szerződés aláírására korlátozás nélkül jogosult.

9.8 **Vevő kijelenti, hogy indiai állampolgárok.** Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Vevőt, hogy 1993. évi LXXVIII. törvény („**Lakás tv.**") 1/A. § (2) bekezdése alapján külföldi jogi vagy külföldi természetes személy, a mező- és erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát a Lakás tv.-ben foglalt kivételekkel, az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg. **Felek megállapodnak, hogy Vevő köteles a jelen pontban foglalt engedélyt legkésőbb jelen Szerződés aláírásától számított 120 napon belül megszerezni. Vevő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az engedély megszerezze**. Amennyiben Vevő a jelen pontban foglalt határidőben nem szerzi meg az engedélyt vagy az engedély megtagadásra kerül az illetékes kormányhivatal által, úgy Vevő jogosult maga helyett hozzátartozóját kijelölni jelen Szerződés megkötésére a jelen pontban foglalt határidőt vagy az engedély megtagadását követő 5 napon belül. Amennyiben Vevő nem szerzi meg az engedélyt vagy az engedély megtagadásra kerül és Vevő nem jelöl ki maga helyett hozzátartozót, aki korlátozás nélkül jogosult megszerezni az Ingatlanok tulajdonjogát, úgy Eladó jogosult elállni a Szerződéstől a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Vevőt, hogy a jelen Szerződés teljesítése során Vevő 1. és Vevő 2. egyetemleges kötelezetteknek minősülnek a *Ptk. 6:29. §-a* alapján, azaz minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de ha bármelyikük teljesít, a jogosulttal szemben a teljesített rész erejéig a többiek kötelezettsége is megszűnik, azzal, hogy a kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek.

9.9 Felek rögzítik, hogy az Eladó *az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet* értelmében köteles a Lakás vonatkozásában beszerezni a szükséges **energetikai tanúsítványt**. Eladó az Ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítványt jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vevő részére. Vevő az energetikai tanúsítvány átvételét jelen Szerződés aláírásával elismeri. Az energetikai tanúsítvány azonosító kódja: HET-01360340. Az energetikai tanúsítvány a Szerződés mellékletét képezi.

9.10 Felek jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy eljáró ügyvéd *az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény* („**Üttv.**") *32. §-ban*, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott, *a jogügyletek biztonságának elősegítése érdekében végzendő, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (11.19.) számú szabályzatban* írt felhatalmazás alapján megkeresse a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságát az okirati ellenjegyzéshez szükséges adat-azonosítás és okmányellenőrzés végett. Felek tudomásul veszik, hogy hozzájárulásuk esetén az adat-azonosítás és okmányellenőrzés az *Üttv. 32. § (3) bekezdésében* foglaltakra terjedhet ki. Felek tudomásul veszik, hogy eljáró ügyvéd az okirati ellenjegyzés vonatkozásában a közreműködést köteles megtagadni, ha a személyazonosság megállapításához a Felek nem szolgáltatnak adatot, vagy nem tudnak bemutatni érvényes igazolványt, vagy az ellenőrzés során az állapítható meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették, és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva.

limited in any way. The person acting on behalf of the Seller declares that he/she has the right to sign this Agreement on behalf of the Seller without any limitation.

9.8 The Buyer declares that he is an Indian citizens. The attorney-in-fact informs the Buyer that pursuant to Section 1/A (2) of Act LXXVIII of 1993 ("***Housing Act***"), a foreign legal entity or a foreign natural person may acquire ownership of real estate not classified as agricultural and forestry land with the exceptions provided for in the Housing Act, with the permission of the competent metropolitan and county government office of the location of the real estate. **The Parties agree that the Buyer shall obtain the permit provided for in this clause no later than 120 days from the date of signing this Contract. The Buyer shall use its best efforts to obtain the permit.** If the Buyer fails to obtain the permit within the time limit set forth in this clause or if the permit is denied by the competent governmental authority, the Buyer shall be entitled to appoint a relative to enter into this Agreement in its place within 5 days after the time limit set forth in this clause or after the denial of the permit. If the Buyer fails to obtain the permit or if the permit is refused and the Buyer does not appoint a substitute relative who is entitled to acquire title to the Real Estate without restriction, the Seller shall be entitled to withdraw from the Contract subject to the reservation of titleThe acting lawyer informs the Purchaser that during the fulfillment of current agreement Purchaser 1. and Purchaser 2. are jointly liable according to 6:29. § of the Civil Code, say all obligors debit with the whole service, but if any of them performs, the obligation of the others to the entitled person also ceases to the extent of the performed part, with that obligors are responsible to the other party's breach of contract.

9.9 The Parties state, the Seller according to the Government Decree No. 176/2008. (30. June) on the Certification of Energetic is obliged to obtain the necessary **energy certification** related to the Apartment. The Seller give to Purchaser the energy certification related to the Apartment by signing this Agreement. The identification number of the energy certification: **HET**-01360340

9.10 The Parties hereby give their consent to the attorney-at-law, under Section 32 of Act LXXVIII of 2017 on legal services ("**Lawyer's Act**") and Decree 54/2007 (21.XII) of Ministry of Law Enforcement and Justice, and the under regulation 2/2007 (11.19.) of the Hungarian Bar Association on actions to be conducted to promote the safety of transactions and in connection with the use of electronic signing, contact with the Office of the Deputy Secretary of State for Administration of the Ministry of the Interior in order to check the data and documents of the Parties necessary for the countersigning of this Agreement. The Parties acknowledge that the verification of their data and documents is limited as stipulated in Section 32 § of Lawyer's Act.

9.11 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéshez kapcsolódóan *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény* („**Pmt.**") vonatkozó rendelkezéseiről teljes körű tájékoztatást kaptak.

9.11 The Parties state that they have been fully informed on the provisions of Act LIII of 2001 on preventing money laundering and financing terrorism ("**Money Laundering Act**") in connection with this Agreement.

9.12 Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése a későbbiek során valamely ország joga szerint érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a Szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti, illetve ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések más országban való érvényességére vagy végrehajthatóságára sincs hatással.

9.12 Any provision of this Agreement which is held invalid or unenforceable in any jurisdiction shall be ineffective to the extent of such invalidity or unenforceability without invalidating or rendering unenforceable the remaining provisions hereof, and any such invalidity or unenforceability in any jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable such provisions in any other jurisdiction.

9.13 Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9.13 Issues not regulated herein shall be governed by the laws of Hungary, with special regard to the Civil Code.

9.14 Felek valamennyi, jelen Szerződés kapcsán felmerülő jogvitájukat igyekeznek békésen, tárgyalások útján megoldani. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnének eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróságokhoz fordulnak.

9.14 The Parties make all efforts to resolve all of their disputes arising herefrom amicably, through negotiations. Should the negotiations of the Parties fail, the Parties subject themselves to the jurisdiction of the competent courts of Hungary

9.15 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban mindennemű módosítás kizárólag írásban érvényes, szóbeli megállapodásra sikerrel egyik Fél sem hivatkozhat.

9.15 All modifications to this Preliminary Agreement shall be valid only in writing; no Party may refer successfully to oral agreements.

9.16 Ha bármikor a jelen Szerződés valamelyik rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, vagy azzá válik bármilyen tekintetben a jogszabályok alapján, illetve bíróság vagy más illetékes hatóság határozata alapján, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések törvényességét, érvényességét és kikényszeríthetőségét. Ebben az esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához és szándékához.

9.16 In the event that any term, clause, or provision of this Preliminary Agreement becomes invalid, void or unenforceable by the legal regulations or by a decision of a court or other competent authority, such term, clause or provision shall be construed as severed from this agreement, and the remaining terms, clauses and provisions shall remain in effect. In this case Parties undertake to substitute the invalid provision with a valid provision that is the closest to their economic purpose and intent of the invalid provision.

9.17 A jelen Szerződés magyar és angol nyelven készül, eltérés esetén a magyar változat irányadó.

9.17 This Preliminary Agreement is made in Hungarian and English languages, should any discrepancy occur, the Hungarian language version shall prevail.

Felek a jelen Szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

The Parties, having read and interpreted the present Agreement, put their signatures below, as the true expression of their free will.

Kelt/Dated: Budapest, 2022. 07. 27.

Pusztakúti 12. Korlátolt Felelősségű Társaság	**Ubenderbabu Akshaya**	**Chauhan Rohit Anand Singh**
Eladó/Seller	Vevő/Purchaser	Vevő/Purchaser
képv./repr. by: Doron Dymschiz ügyvezető helyett Bodor Ágnes meghatalmazott /Bodor Ágnes proxy instead of Doron Dymschiz managing director		

Készítettem és ellenjegyzem – egyben a letéteményesi feladatok ellátását elfogadom - : dr. Jámbor Bianka ügyvéd [Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda; 1012 Budapest, Logodi utca 30.; KASZ: 36073022] **Budapest, 2022. július 27.** /Countersigned by: dr. Bianka Jámbor attorney-at-law [Winkler, Barna and Partners Law Firm, 1012 Budapest, Logodi str. 30, bar ass. no.: 36073022] Budapest, 27 July, 2022.